

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N° CC3233

Tocache, 21 DIC 2024

VISTO:

El memorando N°1875-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 17 de diciembre de 2024, el Informe Preliminar N°033-2024-GRSM/DRESM-UGELT/P-CPPADD de fecha 16 de diciembre de 2024 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (14) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio N°086-2024-DIE-PSM-N°0458-T fecha 23/09/2024, el Prof. Milber Coronel Delgado, director IE N°0458, refiere: "(...) hacerle de conocimiento que el Prof. Eusebio Flores Carranza, en calidad de contratado a cargo del aula 4°A nivel primaria, desde el lunes 16 al 19 de setiembre de 2024, NO ASISTIO a su centro de trabajo tal como se muestra en el control de asistencia que se adjunta-profesores año0 lectivo-2024. Asimismo, se indica que el profesor en mención hasta la fecha NO presenta ninguna justificación, el mismo que nos amparamos en la Resolución Viceministerial N°081-2023-MINEDU".

Que, mediante Informe N°379-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRR.HH fecha 30/09/2024, la Resp. Gestión de Recursos Humanos, refiere:

Que, el director IE N°0458-Tananta, informó con el Oficio N°086-2024-D-IEPSM-N°0458-T, el reporte de inasistencias injustificadas del docente contratado Eusebio Flores Carranza, del nivel primaria por 04 días consecutivos (del 16 al 19 del mes de setiembre de 2024). Según la Ley de Reforma Magisterial N°29944 en su art.- 49 Destitución, inciso i) incurrir en reincidencia la inasistencia injustificada al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) discontinuos en un periodo de (2) meses.

Que, bajo los principios de la potestad administrativa del TUO de la Ley N°27444, verdad material e impulso de oficio, el Secretario Técnico en fecha 26/11/2024, ha realizado la diligencia de tomar manifestación al Prof. Eusebio Flores Carranza, y que bajo su confesión sincera indica sobre las imputaciones sobre su presunto abandono de cargo:

"Efectivamente ha tenido una emergencia familiar, siendo el motivo que mi mayor hija Flor del Rocío Flores Rosales, ha tenido y sufrido violencia familiar por parte de su pareja, motivo por el cual me ha solicitado ayuda por encontrarse vulnerable; sin pensarlo y sin dudarlo fui a prestar auxilio y apoyo moral a mi hija, lo que cualquier padre en mi caso hubiera hecho lo mismo, de proteger".

"Efectivamente las fechas que he faltado son del 16 al 19 de setiembre de 2024, siendo única vez, en ese momento no deje ningún documento sustentando o subsanando dichas faltas, lo cual quiero que se tome en cuenta, eso es lo que puedo mencionar en honor a la verdad".

Que, mediante Oficio N°086-2024-DIE-PSM-N°0458-T fecha 23/09/2024, el Prof. Milber Coronel Delgado, director IE N°0458, adjunta copias del control de asistencia del mes de setiembre, en el cual se aprecia que el registro de las fechas 16, 17, 18 y 19/09/2024, efectivamente no ha registrado su asistencia el docente, presumiéndose su abandono de cargo.

Que, este colegiado a precia la confesión sincera del Prof. Eusebio Flores Carranza, quien en fecha 26/11/2024 refiere:

"Efectivamente ha tenido una emergencia familiar, siendo el motivo que mi mayor hija Flor del Roció Flores Rosales, ha tenido y sufrido violencia familiar por parte de su pareja, motivo por el cual me ha solicitado ayuda por encontrarse vulnerable; sin pensarlo y sin dudarlo fui a prestar auxilio y apoyo moral a mi hija, lo que cualquier padre en mi caso hubiera hecho lo mismo, de proteger".

"Efectivamente las fechas que he faltado son del 16 al 19 de setiembre de 2024, siendo única vez, en ese momento no deje ningún documento sustentando o subsanando dichas faltas, lo cual quiero que se tome en cuenta, eso es lo que puedo mencionar en honor a la verdad".

Que, de acuerdo a la RVM N°081-2023-MINEDU "Disposiciones para el procedimiento de las licencias, permisos y vacaciones de los profesores en el marco de la Ley de Reforma Magisterial"; indica en su artículo 6:

El permiso es la autorización del jefe inmediato, para ausentarse por horas del centro laboral, a excepción del permiso por onomástico y por el día del maestro, previa solicitud de parte del profesor(a). Se formaliza con la papeleta de permiso o con la resolución administrativa, según corresponda. Pueden ser de dos clases: con goce de remuneraciones y sin goce de remuneraciones.

a) Permisos con goce de remuneraciones

- ☐ Por enfermedad.
- ☐ Por maternidad.
- ☐ Por lactancia.
- ☐ Por capacitación oficializada.
- ☐ Por citación expresa judicial, militar o policial.
- ☐ Por onomástico.
- ☐ Por el Día del Maestro.
- ☐ Para ejercer docencia superior o universitaria.
- ☐ Por representación sindical.

b) Permisos sin goce de remuneraciones

- ☐ Por motivos particulares.
- ☐ Por capacitación no oficializada.
- ☐ Por enfermedad grave de padres, cónyuge, conviviente o hijos.

De acuerdo a este colegiado no existe ningún documento solicitando permiso o licencia, presentado por el Prof. Eusebio Flores Carranza, ante la dirección de su IE o en su defecto ante la Ugel Tocache;

Que, del análisis a los documentos estudiados (Acta de manifestación fecha 26/11/2024, Informe N°379-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRR.HH fecha 30/09/2024, Oficio N°086-2024-DIE-PSM-N°0458-T fecha 23/09/2024) las fechas 16, 17, 18 y 19/09/2024, se consideran inasistencias injustificadas por parte del Prof. Eusebio Flores Carranza, ya que no ha presentado ningún documento subsanando o regularizando, las fechas de su inasistencia a su centro de labores, lo cual contraviene el buen actuar del servidor o funcionario público dentro del aparato estatal, lo cual evidentemente presupone la vulneración de los principios de idoneidad y probidad en el ejercicio de la función docente.

Que, de acuerdo al análisis del punto 3 y 4, este colegiado acredita la imputación de inasistencia injustificada y/o abandono de cargo imputada al Prof. Eusebio Flores Carranza docente I.E N°0458-Tananta; y visto los documentos (Acta de manifestación fecha 26/11/2024, Informe N°379-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRR.HH fecha 30/09/2024, Oficio N°086-2024-DIE-PSM-N°0458-T fecha 23/09/2024); asimismo, en toda entidad pública del Estado se conoce que "el abandono de cargo es considerado una falta grave o muy grave por parte del trabajador y está dentro de los supuestos de causa justa de sanción administrativa disciplinaria relacionado con su conducta laboral". En este extremo este colegiado hace la siguiente cronología:

Setiembre de 2024						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
15	16	17	18	19	20	21

Por tanto, de acuerdo a los documentos analizados y por la propia versión de la docente en investigación, ha vulnerado el:

- **Deber de asistencia al calendario y horario de trabajo;** la Ley de la Reforma Magisterial refiere en su art.- 40 deberes, literal e) cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y horario de trabajo.

00000 003233

Hecho que se consideran como presuntas inasistencias; el D.S. N°004-2013-ED que aprueba el Reglamento la Ley de la reforma Magisterial, establece: **Art.- 145° Tardanzas e inasistencias 145.1** La tardanza es el ingreso del profesor al centro de trabajo después de la hora establecida. **145.2 Se considera como inasistencia al centro de labores:** a. La no concurrencia al centro de trabajo. b. No desempeñar funciones habiendo concurrido al centro de trabajo. c. Retiro antes de la hora de salida sin justificación alguna. d. No registrar el ingreso y/o salida sin justificación.

Que, la presente conducta pasible de sanción disciplinaria se encuentra tipificada en la Ley N°29944, Ley de Reforma magisterial prescribe que son aplicables los siguientes artículos para el presente caso materia de investigación:

Deber de asistencia al calendario y horario de trabajo; Art.- 40, literal e) cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el **calendario escolar y horario de trabajo, q)** Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia (concordante con el D.S. N°004-2013-ED que aprueba el Reglamento la Ley de la reforma Magisterial, establece: **Art.- 145° Tardanzas e inasistencias 145.1** La tardanza es el ingreso del profesor al centro de trabajo después de la hora establecida. **145.2 Se considera como inasistencia al centro de labores:** a) La no concurrencia al centro de trabajo.

Hecho que constituye presunto abandono de cargo; el primer párrafo y literal e) del artículo 48° de la Ley de la Reforma Magisterial establece: **Art.- 48° Cese temporal.-** Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión por acción u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave. **Literal e)** Abandonar el cargo injustificadamente al centro de trabajo por más de 03 días consecutivos o 05 días discontinuos en un periodo de dos meses.

La calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N°004-2013-ED Art.- 78

a) Circunstancias en que se cometen.	Prof.Eusebio Teófilo Flores Carranza; no ha cumplido con su asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario de trabajo, configurándose abandono de cargo las fechas 16 al 19/09/2024 perjudicando a sus alumnos en su desarrollo de clases.
b) Forma en que se comete.	Prof. Eusebio Teófilo Flores Carranza, del análisis a los documentos estudiados no ha presentado algún documento subsanando o regularizando las fechas que se le imputan en su contra, lo cual contraviene el buen actuar del servidor o funcionario público dentro del aparato estatal, lo cual evidentemente presupone la vulneración de los principios de idoneidad y probidad en el ejercicio de la función docente.
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No aplica
d) Participación de uno o más servidores	No aplica
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	No aplica
f) Perjuicio económico causado.	No aplica
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	Que, mediante Acta de manifestación fecha 26/11/2024, el docente en investigación reconoce que su conducta o actuar recae en una falta; pero que ha tenido que atender asuntos netamente familiares; configurándose la intención en su conducta de vulnerar las normas acotadas en el presente informe.
i) Situación jerárquica del autor o autores.	No aplica

Que, del caso en particular esta CPPADD luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **existe mérito** suficiente para **INSTAURAR** proceso administrativo disciplinario, al Prof. **Eusebio Teófilo Flores Carranza**, docente I.E N°0458-Tananta, distrito de Tocache, provincia de Tocache, región San Martín; presuntamente, ha transgredido por acción su **deber (no ha cumplido con su asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario de trabajo, configurándose abandono de cargo las fechas 16, 17, 18, 19/09/2024); en el ejercicio de la función docente,**

888833 403233



considerados como grave. En tal sentido, no escapa al conocimiento de esta CPPADD que el docente en proceso ha vulnerado según Ley N°29944 - Ley de Reforma Magisterial, artículos **art.- 40 deber, literal e)** cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el **calendario escolar y horario de trabajo** (no ha cumplido con su asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario de trabajo, configurándose abandono de cargo las fechas 16, 17, 18, 19/09/2024), q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia (concordante D.S. N°004-2013-ED, Art.- **145.2 Se considera como inasistencia al centro de labores:** a) La no concurrencia al centro de trabajo (No ha asistido en las fechas 16 al 19/09/2024 a su centro de labores); Art.- **48° Cese temporal.**- Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión por acción u omisión, de los principios, **deberes (explicado líneas arriba)**, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave. **Literal e)** Abandonar el cargo injustificadamente al centro de trabajo por más de 03 días consecutivos (16 al 19/09/2024 se configura como abandono de cargo).



Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1 **motivación del acto administrativo;** numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".



Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU, D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- INSTAURAR proceso administrativo disciplinario, al Prof. Eusebio Teófilo **FLORES CARRANZA**, docente I.E N°0458-Tananta, distrito de Tocache, provincia de Tocache, región San Martín; presuntamente, ha transgredido por acción su **deber** (no ha cumplido con su asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario de trabajo, configurándose abandono de cargo las fechas 16, 17, 18, 19/09/2024); **en el ejercicio de la función docente**, considerado como grave y por los fundamentos antes expuestos en el presente acto motivado.

ARTICULO 2°.- EL DOCENTE en proceso podrá presentar su descargo con las pruebas que crea conveniente dentro de los cinco 05 días luego de notificado con la presente resolución o en su defecto solicitar la ampliación a su descargo, así como solicitar por escrito los anexos del presente acto motivado para mejor estudio de su defensa.

ARTICULO 3.- EL DOCENTE en proceso queda prohibido de hacer uso de sus vacaciones, licencias por motivos particulares mayor a cinco días o presentar renuncia, bajo responsabilidades de los funcionarios que lo autoricen.

ARTICULO 4°.- ENCARGAR al Responsable de Secretaria General notifique el presente acto motivado al Prof. Eusebio Teófilo **FLORES CARRANZA**, identificado DNI N°32610040, de acuerdo a la Ley N°27444, art.- 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 5.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la presidente de la CPPADD, al responsable de la Oficina de Personal, a la Responsable de Escalafón y al Titular de la Entidad, para su conocimiento y fines consiguientes.



Regístrese y Comuníquese,

Dra. Isela SIERRALTA PINEDO
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

NOTIFICACION N° 034-2025

ANTECEDENTE : MEMORANDO N°1875-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/D
ENTIDAD : UGEL TOCACHE

FECHA DE EMISION : 21-12-2024.

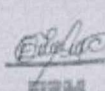
De conformidad con el artículo 18° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificar

1.- RESOLUCION DIRECTORAL N° 3233-2024.

INSTAURAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

A.- DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : Prof. EUSEBIO TEOFILO FLORES CARRANZA
DOMICILIO : CASERIO PUERTO RICO
DNI N° : 32610040
CORREO ELECTRONICO: eusebioflores248@gmail.com
FECHA NOTIFICACION : 16/05/25 **HORA:** 15:00 P.m


FIRMA


HUELLA DIGITA

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN, ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN
Siendo las Horas del día/...../201, me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

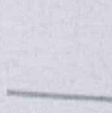
CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios colindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos:	
Otra característica:	

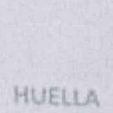
Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos, firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.- DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI N° :
VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:


FIRMA


HUELLA DIGITAL


D. EUSEBIO TEOFILO FLORES CARRANZA
OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIÓN
C. M. 1001120173

NOTIFICADOR

